刑事控告状

自诉人：张三，男，19xx 年 x 月 xx 日出生，身份证号码：123123123412341234,户籍所在地:广州市,联系电话:12345678901。

被告人：李四，男，1234 年 1 月 2 日出生，身份证号码：123123123412341234,户籍所在地:广州市,联系电话:12345678901。

被告人：王五，女，1234 年 1 月 1 日出生，身份证号码：123123123412341234,户籍所在地:广州市,联系电话:12345678901。

控告事项:

1、 请人民法院依法判令被告人退赔自诉人各项损失 1,000,000.00 元。

2、 请人民法院依法判决被告人李四、王五涉嫌集资诈骗罪。

3、 请人民法院判令被告人承担本案全部诉讼费用。

事实和理由:（写明被告人犯罪行为的时间、地点、手段、情节和危害后果等事实与起诉的法律依据）

一、 事实经过

1、自诉人和被告人李四、王五因为参加活动认识，关系良好，互相信任。

2、2021 年 2 月 12 日，被告人李四邀约自诉人去了解合作项目。（证图 1）

3、2021 年 2 月 28 日，自诉人意识到合作资金被骗，于是自诉人找到被告人王五，要求原转账到被告人夫妇名下银行账户中的合作资金 1,000,000.00 元原路退还，被告人王五以已投资合作等理由拒之无法处理。自诉人多次找被告人交涉，均被被告人无法处理为由，拒之不理。（证图 2）

自诉人认为：被告人存在有意欺骗自诉人，利用高回报合作项目，非法占用公私财物为己有。

二、 被告人李四、王五符合诈骗罪的构成条件。

1、**根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定**，被告人以合作项目为由，将自诉人合作资金占为己有，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，涉嫌诈骗罪。

2、**根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定**，应依法追缴被告人诈骗所得财物。

综上，被告人李四、王五以非法占有为目的，骗取自诉人的财产。自诉人为了维护自己的合法权益，打击违法与犯罪，特向法院提出诉讼，请求法院依法追究被告人李四、王五诈骗罪的形式责任。

三、本案，张三恳请贵局立案审查（如到公安机会报案需要）

根据2020年xx月xx日起实施的《关于公安机关办案经济犯罪案件若干规定》第十五，十八条的规定，贵局在接受涉嫌经济犯罪线索的控告后，应当立即进行审查。在立案审查中，可以依照有关规定采取询问、查询、勘察、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。

一、 Xxx区公安局对本案具有管辖权

被告人住所地:

因此，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条、十六条的规定,贵局对本案具有管辖权。本规定第十五条第一款前段规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。而据第十五条第一款可知，犯罪地包括犯罪行为发生地和罪犯结果发生地，犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。**因此，贵局对本案具有管辖权。**

此致

广州市公安局xxx区分局

控告人：张三

2021年11月11日

附件:

1、证据目录

2、证据材料